

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 842/2535

บริษัททอวิวัฒน์เคมีภัณฑ์ จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า คดีนี้ ศาลฎีกาได้พิพากษากลับให้จำเลยชำระเงิน ให้โจทก์จำนวน 515,394.17 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2521 จนถึงวันที่จำเลยชำระเสร็จ คำพิพากษาดังกล่าวในส่วนของการดอกเบี้ยที่ให้นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2521 นั้น น่าจะผิดพลาดหรือผิดหลงไป ทั้งนี้เพราะ ตามข้อเท็จจริง คดีนี้ โจทก์เพิ่งจะนำเข้าสู่สินค้าพิพาทในเดือน เมษายน 2531 ภาระภาษีอากรที่โจทก์ต้องรับผิดชอบจึงเกิดขึ้น ในเดือนเมษายน 2531 อีกทั้งดอกเบี้ยที่โจทก์ขอมาในคำฟ้อง ก็ขอให้นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2531 มิใช่วันที่ 20 ตุลาคม 2521 ดังที่ศาลฎีกาพิพากษา คำพิพากษาในส่วนนี้จึงน่าจะชอบ ด้วยกฎหมายและทำให้จำเลยต้องรับผิดชอบเกินกว่าที่ควร อาศัยอำนาจ ตามมาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จำเลย จึงขอให้ศาลฎีกาได้โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงไปในส่วนนี้ให้ถูกต้องเป็น "นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2531" ด้วย เมื่อ ศาลฎีกาได้แก้ไขคำพิพากษาให้ถูกต้องแล้ว โปรดมีคำสั่งเพิกถอน คำบังคับของศาลภาษีกลางที่ออกตามคำพิพากษาดังกล่าว และให้ ศาลภาษีอากรกลางออกคำบังคับใหม่ต่อไปด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 51)

โจทก์ ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ราคาสินค้าตามที่โจทก์แสดงไว้ในใบขนสินค้า เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ส่วนราคา ที่จำเลยกำหนดเป็นเกณฑ์ประเมินมิใช่ ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การประเมินของจำเลยไม่ชอบ และให้จำเลยคืนเงินแก่ โจทก์ 505,394.17 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่ วันที่โจทก์ชำระ เพิ่ม คือวันที่ 20 ตุลาคม 2531 จนถึง วันที่จำเลยชำระคืนแก่โจทก์ เสร็จสิ้น

ศาลฎีกาอากรกลาง พิพากษายกฟ้อง

ศาลฎีกาพิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ จำนวน 505,394.17 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2521 จนถึงวันที่ จำเลยชำระเสร็จ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 51)

คำสั่ง

ข้อความในคำพิพากษาศาลฎีกาหน้า 14 บรรทัดที่ 7 และบรรทัดที่ 12 ที่ว่า "นับแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2521" นั้น ปรากฏว่า มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย จึงมีคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อ แก้ไขให้ ถูกต้อง โดยให้มีข้อความดังนี้ "นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2531" และที่หน้า 9 บรรทัดที่ 14 ข้อความว่า "1/2528" ก็ผิดพลาด เล็กน้อยเช่นกัน จึงมีคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง เป็น "1/2518"ด้วย นอกจากนี้มีคำสั่งแก้ไขคงให้เป็นไปตาม ข้อความเดิมทุกประการ

ข้อความในคำพิพากษานี้หน้า 14 บรรทัดที่ 7 และบรรทัดที่ 12 ที่ว่า "นับแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2521" นั้น ปรากฏว่า มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย จึงมีคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อ แก้ไขให้ ถูกต้อง โดยให้มีข้อความดังนี้ "นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2531" และที่หน้า 9 บรรทัดที่ 14 ข้อความว่า "1/2528" ก็ผิดพลาด เล็กน้อยเช่นกัน จึงมีคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง เป็น "1/2518"ด้วย นอกจากนี้มีคำสั่งแก้ไขคงให้เป็นไปตาม ข้อความเดิมทุกประการ

(มงคล สระภูณ-ก้าน อันนันทน์-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ